

1501524-80.2022.8.26.0294

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Comarca: Jacupiranga

Foro: Foro de Jacupiranga

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2152549/2022 - DEL.SEC.JACUPIRANGA PLANTÃO, 25387190 -

DEL.SEC.JACUPIRANGA PLANTÃO, 2152549 - DEL.POL.CAJATI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ HENRIQUE PEDROSO DOS SANTOS BARBOSA

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacupiranga

Foro de Jacupiranga

2ª Vara

Avenida Presidente Kennedy, 299, Jacupiranga-SP - cep 11940-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501524-80.2022.8.26.0294 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501524-80.2022.8.26.0294

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2152549/2022 - DEL.SEC.JACUPIRANGA PLANTÃO, 25387190 -

DEL.SEC.JACUPIRANGA PLANTÃO, 2152549 - DEL.POL.CAJATI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ HENRIQUE PEDROSO DOS SANTOS BARBOSA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Vistos.

LUIZ HENRIQUE PEDROSO DOS SANTOS BARBOSA foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, por volta das 22:53 horas do dia 05 de junho de 2022, na Rua Rio Tocantins, nº20, Vila Antunes, cidade de Cajati, Comarca de Jacupiranga/SP, trazia, de forma livre e consciente, com a finalidade de venda e entrega a terceiros, 24 (vinte e quatro) eppendorfs de cocaína, totalizando 39,93, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Recebimento da denúncia, às fls. 47/48.

Resposta à acusação, às fls. 87/88.

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas, bem como realizado o interrogatório do réu.

É o relatório, passo a decidir.

A materialidade ficou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09 e laudo pericial de fls. 131/132.

A autoria é certa e recai sobre o réu, com base nos depoimentos colhidos em Juízo. Os policiais militares relataram que receberam informação sobre um indivíduo que estaria praticando o tráfico. Em patrulhamento, avistaram o réu a caminho de um ponto de venda de drogas, sendo que ele se enquadrava nas características descritas. Realizaram a abordagem e, em busca pessoal, localizaram com o réu uma sacola contendo entorpecentes.

Os depoimentos dos policiais merecem credibilidade, pois foram consonantes entre si e com as declarações prestadas durante o inquérito, sem que exista nada que os desabone, cuidando-se de prova suficiente para embasar o decreto condenatório. O réu, por sua vez, negou, afirmando ser usuário. Entretanto, a versão acabou isolada nos autos.

Ademais, a quantidade de entorpecente não é compatível com o tipo do art. 28, da Lei 33.43/06.

Dessa forma, diante do conjunto probatório, a condenação é de rigor.

Passo a dosimetria da pena.

Na 1ª fase, devem ser consideradas as circunstâncias preponderantes do art. 42 da Lei 11.343/06, sem prejuízo daquelas previstas no art. 59 do Código Penal.

No caso, as circunstâncias não são desfavoráveis ao acusado, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal equivalente 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na 2ª fase, não há o que ser considerado.

Na 3ª fase, deixo de aplicar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, uma vez que o acusado ostenta anotação anterior pela prática do mesmo delito (1500250-34.2019.8.26.0294), o que é suficiente para demonstrar dedicação ao crime, não se tratando de traficância ocasional.

Ante o exposto, CONDENO o réu LUIZ HENRIQUE PEDROSO DOS SANTOS BARBOSA pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, a pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Quanto ao valor do dia-multa, não há sinais de que o réu seja portador de condições financeiras suficientes a ponto de justificar sua exasperação, motivo pelo qual é estabelecido em 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos.

Fixo o regime inicial semiaberto, com fundamento no art. 33, § 2º, al. "b", do Código Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que ausentes os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Revogo a prisão preventiva do réu, eis que incompatível com regime inicial ora fixado. Expeça-se alvará de soltura.

Determino a destruição das drogas apreendidas, guardando-se amostra necessária para eventual realização de contraprova.

Decreto a perda dos bens e valores apreendidos em favor da União, eis que comprovadamente relacionados com a prática do crime, na forma do art. 63 e §§, da Lei 11.343/06.

Custas pelo réu.

Com o trânsito em julgado da sentença, providencie-se a expedição de comunicação ao TRE, para fins de cumprimento do art. 15, III, da CF e art. 71, § 2º, do Código Eleitoral e o que mais for necessário.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios nos termos do convênio DPE/OAB.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Intime-se.

Jacupiranga, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA